

1500327-39.2021.8.26.0581
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Érica Regina Figueiredo
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Penal.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. (...). Ausência de efetiva demonstração do vínculo do acusado com o tráfico de drogas. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 2. Dosimetria. Pouca droga. Imposição da pena de advertência. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
2ª Vara
Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500327-39.2021.8.26.0581 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500327-39.2021.8.26.0581
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Trânsito
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO FERREIRA DA SILVA

Vistos.

P.225: considerando que o sentenciado foi condenado à pena de advertência por ter infringido o disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como considerando que ficou recolhido cautelarmente por dois dias, dou por cumprida a pena, julgando-a extinta com fundamento nos artigos 42 e 82, do Código Penal.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. (...). Ausência de efetiva demonstração do vínculo do acusado com o tráfico de drogas. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 2. Dosimetria. Pouca droga. Imposição da pena de advertência. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 3. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15023175820208260530 SP 1502317-58.2020.8.26.0530, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 03/08/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2022)

No mais, efetuadas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Cópia digitalizada da presente decisão servirá como MANDADO/OFÍCIO.

Oficie-se. Intime-se.

P. I. C.

São Manuel, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA